



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.577-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º) Que, a foja 2296, reclama doña Irací Luiza Hassler Jacob, candidata a Alcaldesa por la comuna de Santiago, en las elecciones municipales de 2024, por intermedio de su administrador electoral don Marcial Andrés Lara Flores, contra la resolución N°G3090 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales, autorizó el pago del crédito con mandato por \$65.405.885 y desestimó el reembolso por documentos pendientes de pago. Reclama de las observaciones que la resolución mantiene en sus considerandos 7 a 13 —que corresponden a las N°10, 11, 12, 24, 27, 28 y 3 del oficio de observaciones, como el propio Servicio reconoce a fojas 2413 y 2414 (TCE)— y del reembolso;

2º) Que, la observación N°10 recae en la Factura N°296 de Factoría Pública Limitada, por \$4.500.000, emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro por la gestión de la publicidad pagada de la campaña en redes sociales (foja 1846). El Servicio Electoral formuló tres reparos: que no se acompañó informe de actividades; que el giro del proveedor —asesorías, estudios y encuestas de opinión— no coincide con el servicio facturado; y que las mismas labores las declara otro prestador (foja 306). El informe se acompañó al responder el oficio y se reitera en esta sede (fojas 1847 a 1855 y 2313 a 2321): detalla las actividades, las sitúa entre el veintisiete de agosto y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña, incluye los medios de comprobación y lleva la firma del proveedor. El giro registrado ante el Servicio de Impuestos Internos no es requisito del gasto electoral, que se acredita cuando corresponde a una de las categorías del artículo 2 de la Ley N°19.884 y se justifica su destino conforme al artículo 47, como aquí ocurre; y, en todo caso, es razonable lo que explica el reclamante: la gestión de publicidad en redes sociales cabe dentro del giro de asesorías y comunicación estratégica del proveedor. Tampoco hay duplicidad con el otro prestador. Don Diego Francisco Castillo Muñoz fue contratado a honorarios el veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro para el «Servicio Operacional de Redes Sociales





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.577-2025

Digitales de Campaña», por \$2.000.000, pagados con las boletas de honorarios N°3 y N°4, de dieciséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, con sus informes de actividades y evidencias de los contenidos publicados (fojas 1014 a 1027), gasto declarado en la hoja 2, línea 10, del formulario 88 (foja 306) y que el Servicio Electoral no observó. Su labor consistió en producir y subir contenidos y administrar las cuentas de la candidata; la de Factoría Pública, en crear, segmentar y administrar los anuncios pagados en la plataforma Meta y reportar sus resultados. Se trata de dos servicios distintos y complementarios, con dos proveedores, dos documentos tributarios y dos montos, ninguno de los cuales está registrado dos veces en la cuenta. Por lo que la observación se levanta;

3°) Que, la observación N°11 recae en la Factura N°39 de La Internacional SpA, por \$1.274.490, emitida el dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro por 5.100 chapitas de propaganda (foja 1653), y se mantuvo únicamente porque el giro del proveedor ante el Servicio de Impuestos Internos no coincide con el servicio facturado. El reparo recae en el giro del proveedor y no en la existencia del gasto, que consta en un documento tributario válido, emitido dentro del período de campaña, por propaganda de la letra a) del artículo 2 de la Ley N°19.884, y a cuyo proveedor se hicieron pagos desde la cuenta bancaria electoral (foja 2379); a lo que se agrega que el certificado acompañado a foja 2329 da cuenta de que el proveedor incorporó el giro de servicios de impresión; por lo que la observación se levanta;

4°) Que, la observación N°12 recae en un gasto de \$370.427 por siete lienzos de PVC de Stark SpA, cuya Factura N°1291 fue anulada por la nota de crédito N°237 (foja 1864). El documento anulado no acredita el gasto, pero en esta sede se acompaña la Factura N°1312, emitida el diez de octubre de dos mil veinticuatro por los mismos bienes y monto, con forma de pago al contado (foja 2332), y el pago consta en dos transferencias desde la cuenta bancaria electoral, de cuatro y diez de octubre de dos mil veinticuatro, que suman exactamente esa cantidad (fojas 1865 y 1866); de modo que el gasto, efectuado en el período de campaña, queda acreditado y la observación subsanada;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.577-2025

5°) Que, las observaciones N°24 y N°27 recaen en gastos de desplazamiento del equipo de campaña en la plataforma Uber. La primera, por \$981.594, se fundó en que el gasto no se pagó mediante la cuenta bancaria electoral, lo que el propio Servicio desvirtúa al identificar en esa cuenta cargos a Uber por \$1.057.653, superiores a lo declarado (foja 2272); la diferencia no declarada, de \$80.192, no fue observada en el oficio –aparece por primera vez en el informe de auditoría– y es un gasto cuya cuantía corresponde determinar al Director conforme al artículo 48, inciso segundo, de la Ley N°19.884, sin que autorice a rechazar el gasto declarado, rechazo que, por lo demás, la resolución no descontó de la cuenta. La segunda, por \$60.377, carece de documento tributario, pero es de baja significación económica y los diecisiete cargos que la componen figuran en las cartolas de la cuenta electoral (fojas 1770, 1771 y 2345 a 2396); por lo que ambas observaciones se levantan;

6°) Que, la observación N°28 recae en \$2.000.000 que la resolución rechaza como arriendo de la sede por no haberse informado conforme al artículo 44 bis de la Ley N°19.884. Esa suma no es un pago por el uso del inmueble –el arriendo, de \$4.000.000, sí se informó a foja 10– sino la garantía en dinero del contrato de arriendo, que el arrendador conserva para reparar deterioros y pagar cuentas insolutas y cuyo saldo debe restituir (fojas 479 a 481). Antes de la elección no era un gasto contratado de la letra c) del artículo 2 que debiera informarse; lo fue sólo en la parte que el arrendador retuvo al liquidar el contrato: \$1.323.374 por reparaciones y electricidad de la sede usada en la campaña, según el término de contrato firmado ante notario (fojas 2334 a 2336), gasto de mantención de la sede cuya ejecución material el propio Servicio reconoce (foja 2436 TCE). En consecuencia, se levanta el reparo del artículo 44 bis, se tiene por acreditado el gasto en \$1.323.374 y el saldo de \$676.626, restituido a la candidata (foja 1751), constituye un excedente sujeto al artículo 12;

7°) Que, la observación N°3 descontó del reembolso un excedente de \$911.683 por no constar su devolución al último aportante. Ese cálculo considera como gasto la totalidad de la garantía, por lo que debe rehacerse conforme al considerando





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.577-2025

anterior, y omite las devoluciones a siete aportantes de los últimos días de la campaña, por \$680.000, acreditadas con los comprobantes acompañados al responder el oficio y reiterados en esta sede (fojas 1745 a 1758 y 2337 a 2344), de las que ni el informe de auditoría ni la resolución se hacen cargo; por lo que el Servicio debe recalcular el excedente y su descuento con esos antecedentes, sin que la reclamación demuestre que no subsista un remanente por devolver; y

8°) Que, levantadas las observaciones, no subsisten gastos rechazados en la cuenta, que se mantiene aprobada, y procede que el Servicio Electoral autorice el pago del crédito con mandato del artículo 16 de la Ley N°19.884 hasta el máximo reembolsable de \$74.522.861 determinado a foja 2282, deducido únicamente el excedente que resulte del recálculo ordenado.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, en cuanto se levantan las observaciones N°10, N°11, N°12, N°24, N°27 y N°28 –considerandos 7 a 12 de la resolución N°G3090, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral–, teniéndose por acreditado en la N°28 el gasto de mantención de la sede en \$1.323.374, y se ordena al Servicio Electoral recalcular el excedente de la observación N°3 y su descuento del reembolso considerando ese gasto y las devoluciones acreditadas por \$680.000; se la rechaza en lo demás; y se ordena al Servicio Electoral reembolsar en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.577-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1577-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



47C87CFE-D85F-4878-AF84-08B3AD1EEAE3

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.